

Dossier AECANI · CNMC · Abril 2026

Índice del anexo documental

Este índice acompaña al **Dossier AECANI para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, abril 2026**. La numeración de anexos sigue la estructura del §9 del dossier (*Documentación de referencia*). Cada bloque agrupa los documentos invocados en el cuerpo del dossier y en su argumentación de soporte.

Cada anexo se entrega en formato PDF (texto buscable salvo cuando se indica lo contrario). El nombre del fichero comienza con el código de anexo (ej. A3.1) para que el orden de carpeta refleje siempre el orden del listado.

Estructura del ZIP

```
Dossier_AECANI_CNMC_Abril_2026/
├── 00_Dossier_AECANI_CNMC_Abril_2026_v4.pdf      ← Dossier principal
├── 00_Indice_Anexos.pdf                          ← Este documento
├── 00_LEEME.txt                                  ← Instrucciones de navegación
└── Anexos/
    ├── 01_Marco_competencial_CNMC/
    ├── 02_Precedentes_CNMC_propios/
    ├── 03_Marco_regulatorio_europeo/
    ├── 04_Jurisprudencia_y_regimen_internacional/
    ├── 05_Marco_regulatorio_espanol/
    ├── 06_Datos_de_mercado/
    ├── 07_Evidencia_cientifica/
    ├── 08_Derecho_comparado_paises/
    └── 09_Material_complementario/
```

ANEXO 1 · Marco competencial CNMC

Cód.	Documento	Sección citada
A1.1	Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE-A-2013-5940).	§2.1
A1.2	Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de	§2.2

Cód.	Documento	Sección citada
A1.3	la unidad de mercado (BOE-A-2013-12888). Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.	§9

ANEXO 2 · Precedentes CNMC propios

Cód.	Documento	Sección citada
A2.1	IPN/CNMC/029/22 — Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos.	§2.3
A2.2	IPN/CNMC/040/24 — PRD sobre productos del tabaco y productos relacionados (Informe del Consejo, 18/02/2025).	§2.3, §5.1
A2.3	IPN/CNMC/028/25 — APL Modificación Ley 28/2005 (diciembre 2025).	§2.3
A2.4	Memoria CNMC 2024 (referencia de actividad institucional).	§9 (general)
A2.5	Guía CNMC sobre estudios de mercado (MET/DP/01/13).	Petición principal §8

ANEXO 3 · Marco regulatorio europeo

Cód.	Documento	Sección citada
A3.1	Propuesta COM(2025) 553 final · modificación Reglamento (UE) 1308/2013 OCM (ES + EN + Anexos).	§3.1, §4.2.4, §7.4
A3.2	Propuesta COM(2025) 560 final · ejecución PAC 2028-2034 (ES + Anexos).	Contexto §4.2.4
A3.3	Reglamento (UE) 2021/2115 sobre la PAC (umbral 0,3% THC).	§3.1, §4.2.4

Cód.	Documento	Sección citada
A3.4	Reglamento (UE) 1308/2013 OCM única (versión vigente y consolidada 2023-01-01).	§3.1
A3.5	Directiva 2014/40/UE TPD (versión consolidada).	§3.3, §5.1, §5.2
A3.6	TPD3 — paquete de evaluación 2026: SWD(2026) 111 final + SWD(2026) 112 final + SEC(2026) 111 final + Have Your Say call for evidence (ES + EN).	§5 (estado de revisión)
A3.7	Decisión (UE) 2021/3 del Consejo, 23/11/2020 (eliminación cannabis Lista IV CN61).	§4.2.1, §7.2

ANEXO 4 · Jurisprudencia y régimen internacional

Cód.	Documento	Sección citada
A4.1	STJUE C-663/18 <i>Kanavape</i> , 19/11/2020 (versión EUR-Lex + versión limpia).	§4.2.2, §5.1, §7.3
A4.2	Conclusiones del Abogado General Sr. E. Tanchev, asunto C-663/18, 14/05/2020.	§7.3 (inserción 9)
A4.3	STJUE C-462/01 <i>Hammarsten</i> , 16/01/2003.	§7.3
A4.4	Carta circular JIFE/INCB E/INCB/NAR/C.L.20/2024 , 16/12/2024 (ES + EN).	§4.2.1, §7.2
A4.5	Informe Anual JIFE 2024 (contexto institucional).	Soporte §7.2
A4.6	Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (CN61), Naciones Unidas.	§7.1, §7.2
A4.7	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), art. 31.	§7.1

ANEXO 5 · Marco regulatorio español

Cód.	Documento	Sección citada
A5.1	Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre · cannabis medicinal (consolidado).	§4 (íntegro)
A5.2	Real Decreto 579/2017 · productos del tabaco y productos relacionados.	§5.1, §5.2
A5.3	Notificación TRIS 2025/0044/ES (ID 26624) · proyecto modificación RD 579/2017 (textos ES + EN).	§5.2
A5.4	Recurso contencioso-administrativo nº 395/2025 Cannabis Hub contra Administración del Estado, Sala 3ª-Sec. 4ª TS — demanda formalizada 10/03/2026 (dirección letrada Baño León).	§4.4 (inserción 1)
A5.5	Informe jurídico Manjón-Cabeza Olmeda (Catedrática D. Penal UCM, Cátedra «Drogas Siglo XXI») para Cannabis Hub, firma digital 14/07/2024.	Soporte §7
A5.6	Nota informativa MAPA sobre flores de cáñamo.	§3, §4
A5.7	Nota DDGG MAPA sobre cultivo del cáñamo, dic. 2020.	§3, §4
A5.8	Real Decreto 969/2014 (tabaco — modelo espejo de cadena agrícola).	§4.5
A5.9	Ley 24/2003 de la Viña y del Vino (modelo espejo).	§4.5
A5.10	Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (referencia §6).	§6.2

ANEXO 6 · Datos de mercado

Cód.	Documento	Sección citada
A6.1	Cannamonitor — Informe del Mercado del Cannabis en España (edición octubre 2025) [referencia íntegra; resumen público anexo].	§3.4, inserción 10
A6.2	EDADES 2024 (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, OEDA).	§5.2(c)
A6.3	FEGA · Resumen Informe de Actividades 2024 (datos cultivo).	Inserción 10
A6.4	INE · Encuesta estructural empresarial sector comercio 2024 (CNAE 4778).	§3.4

ANEXO 7 · Evidencia científica

Cód.	Documento	Sección citada
A7.1	Programa de investigación Tashkin D.P. et al. (UCLA · NIDA Grant R01-DA03018, 1988-2018) · Tashkin 2013 <i>Annals ATS</i> (PDF) + fichas con DOI/PMID de NEJM 1988, PBB 1991, JNCI 1998, Cancer Epidemiology 2006, Chest 2018.	§6.2(b)
A7.2	Zobel F., Notari L., Schneider E. (2019) — <i>Cannabidiol: analyse de situation</i> , OFSP/BAG Suiza.	§6.2(b)
A7.3	Weed Care Basel — RCT cannabis adulto regulado, <i>Addiction</i> 2025.	§6.2(b)

Cód.	Documento	Sección citada
A7.4	OMS — <i>Cannabidiol (CBD): Critical Review Report</i> , ECDD 40ª reunión, junio 2018.	§7.2 (inserción 8)

ANEXO 8 · Derecho comparado por países

Una subcarpeta por país, cada una con (a) las normas nacionales clave en su versión oficial y (b) una ficha-resumen en español redactada por AECANI con citas verbatim verificables.

Cód.	País	Normas clave incluidas	Sección citada
A8.1	Alemania	KCanG (Cannabisgesetz) 27/03/2024; MedCanG; ficha.	§5.1 (cuadro)
A8.2	Austria	Régimen estancos pos-VwGH Ro 2024/16/0006; ficha.	§5.1
A8.3	Bélgica	Régimen CBD inhalable AFMPS; ficha.	§5.1
A8.4	Francia	Décret 2022-194; Arrêté 30/12/2021; CE 444887 (29/12/2022); ficha.	§5.1
A8.5	Luxemburgo	Loi 10/07/2023; ficha.	§5.1
A8.6	Italia	Legge 242/2016; Sentenza Corte Cost. 83/2015 (Gazzetta + oficial); Sentenza Corte Cost. 240/2017 ; TUA D.Lgs. 504/1995 (consolidato); D.Lgs. 188/2014; dictamen EESC NAT/966	§5.2(a) (inserción 3)

Cód.	País	Normas clave incluidas	Sección citada
A8.7	República Checa	(21/01/2026); ficha. Ley 167/1998 (consolidado 2026); novela 321/2024 (umbral 1% THC); ficha.	§4.2.4
A8.8	Suiza	LStup 2023; BetmPV 2021 (DE+FR); BGer 2C_348/2019 (oficial + DFR Berna) y gemela 2C_402/2019; BVGer A- 1211/2018 (revocada); TStG (RS 641.31); TStV (RS 641.311); ficha.	§6.2(b) (inserción 7)
A8.9	Canadá	Cannabis Act SC 2018 c.16; Cannabis Regulations SOR/2018-144; Industrial Hemp Regulations SOR/2018-145; ficha.	§5.1

ANEXO 9 · Material complementario español + AECANI

Cód.	Documento	Sección citada
A9.1	PPT Verdejo · « <i>Impacto del tabaco y las nuevas formas de consumo...</i> » · Susana Verdejo Fernández (Jefa de Área de Prevención y Control del Tabaquismo · Ministerio de Sanidad) · I Jornada Escuelas Promotoras de	§5.1 (inserción 2)

Cód.	Documento	Sección citada
	Salud, 15/10/2024.	
A9.2	Documento de Consenso sobre aplicación de la Ley 28/2005 (MSCBS + CCAA, rev. Comisión Salud Pública 13/11/2019).	§5.1 (inserción 2)
A9.3	Lista positiva oficial de productos a base de hierbas para fumar (Min. Sanidad).	§5.1 (inserción 2)
A9.4	Circular 3/2020, de 27 de noviembre, del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre comercialización de productos derivados del cannabis en expendedurías.	§5.2(d) (inserción 4)
A9.5	Consulta vinculante DGT V2242-22 de 26/10/2022 (IVA flores cáñamo industrial).	§6.1 (inserción 6)
A9.6	Conclusiones AG Tanchev, asunto C-663/18 (14/05/2020).	§7.3 (inserción 9)
A9.7	OMS · CBD Critical Review Report, ECDD 40ª reunión (junio 2018).	§7.2 (inserción 8)
A9.8	Sentenza Corte Costituzionale italiana n. 83/2015 (Gazzetta Ufficiale + texto oficial Corte).	§5.2(a) (inserción 3)
A9.9	Sentenza Corte Costituzionale italiana n. 240/2017 (Gazzetta Ufficiale).	§5.2(a) (inserción 3)
A9.10	Bundesgericht suizo · Urteil 2C_348/2019 de 29/01/2020 + gemelas	§6.2(b) (inserción 7)

Cód.	Documento	Sección citada
A9.11	2C_402/2019 / 2C_350/2019; BVGer A- 1211/2018 (revocada). PNL Comisión Agricultura, GP Republicano + GP Sumar + GP EH Bildu, instando a la AEMPS conformidad con Kanavape.	§9 (inserción 11)
A9.12	Manifiesto AECANI «Sentido Común» (referencia interna).	§9

NOTAS DE ENTREGA

1. **Cita cruzada.** Cada inserción del v4 indica entre corchetes el código de anexo ([Anexo X.Y]) que la sustenta. La CNMC puede acceder al documento referenciado abriendo la carpeta Anexos/0X_.../ y localizando el fichero por el prefijo numérico.
2. **Pesos.** Volumen total estimado del ZIP: $\approx$ 95-110 MB. Si se prefiere fragmentación por pesos, se entrega el dossier principal en un envío y los anexos en un segundo envío (Anexos_AECANI_CNMC.zip) referenciado por este mismo índice.
3. **Documentos no incluidos por su naturaleza.** Los briefings internos AECANI, la correspondencia con expertos internacionales (incluida la Carta JIFE/INCB en su versión de circular reservada a Gobiernos) y el borrador de propuesta AECANI de Real Decreto sobre control de cultivos (documento de trabajo, marzo 2026) no se adjuntan en el envío institucional, pero quedan a disposición de la CNMC bajo la lógica del art. 5.2 Ley 3/2013 si el regulador requiere ampliación.
4. **Formato y accesibilidad.** Todos los anexos se entregan en PDF buscable, salvo la *Instrucción de la Fiscalía sobre cáñamo* (documento escaneado sin OCR — anotado en la ficha del propio anexo).

— Fin del índice —